

CONTRATO DE ADOPCIÓN DE ANIMAL

FUNDAMENTO LEGAL

Este contrato se celebra en cumplimiento del **Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989)** y sus modificaciones posteriores. La Ley 84/1989 dispone que “los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre”. Su artículo 5 enumera los deberes del propietario (ahora adoptante): suministrar alimento, agua, condiciones de habitabilidad (espacio, ventilación, abrigo) y atención médica al animal para asegurar su salud y bienestar.

La Ley 1774 de 2016 incorporó a los animales como “*seres sintientes*” y reforzó estas protecciones. Más recientemente, la Ley 2455 de 2025 (“Ley Ángel”) actualizó las sanciones por maltrato y prohibió que personas condenadas por crueldad animal puedan adoptar o tener animales por el doble de su pena. Con este marco, las partes acuerdan el presente contrato de adopción con efectos jurídicos.

PARTES

Cedente / Entregante: Adopta Fácil (organización protectora de animales), con domicilio en _____ y NIT _____.

Adoptante: Sr./Sra. _____, identificado/a con cédula de ciudadanía n° _____, con domicilio en _____.

OBJETO

El cedente entrega en adopción responsable al adoptante la mascota descrita a continuación, a título gratuito (no es un contrato de compraventa):

Especie y raza: _____

Nombre (si lo tiene): _____

Sexo: _____

Edad aproximada: _____ años

Peso: _____ kg

Estado de salud al momento de la entrega: _____

El adoptante manifiesta conocer la salud y comportamiento de la mascota según la información proporcionada por el cedente, y acepta cuidarla como miembro de su hogar. Ambas partes reconocen que la adopción es gratuita y que el cedente actuó sin ánimo de lucro; solo se puede pactar una cuota de recuperación de gastos veterinarios (no precio de venta).

OBLIGACIONES DEL ADOPTANTE

Las partes acuerdan que el adoptante asumirá todas las obligaciones inherentes al cuidado y bienestar de la mascota de conformidad con la Ley 84 de 1989 y normas complementarias.

3. Identificación y control: Pasear al animal con correa cuando esté fuera del hogar, colocarle placa de identificación o microchip y no permitir que se pierda o escape. El adoptante debe notificar de inmediato al cedente si la mascota se extravía, se enferma gravemente o fallece.

4. Prohibición de usos indebidos: Queda expresamente prohibido vender, regalar, alquilar, intercambiar, donar o ceder el animal a terceros sin autorización del cedente. Tampoco podrá usarse para reproducción comercial, peleas, ejercicios de maltrato o espectáculos que impliquen violencia. Cualquier forma de maltrato o explotación es ilícita; las leyes (C.P. arts. 339A–339C, Ley 2455/2025) sancionan penalmente infligir “lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad del animal” o causarle la muerte. El adoptante acepta actuar con el respeto que exige la dignidad del ser vivo.

5. Seguimiento post-adopción: Durante los primeros _____ meses (plazo pactado), el adoptante permitirá visitas de seguimiento por parte del cedente o sus delegados, previa coordinación. El adoptante enviará fotos e información sobre la adaptación del animal cuando lo requiera el cedente.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y DEVOLUCIÓN

Las partes acuerdan que el incumplimiento de estas obligaciones será causa de resolución inmediata del contrato. En particular:

- **Maltrato o abandono:** Se considera abandono y maltrato cualquier acto prohibido por la ley (por ejemplo, dejar al animal desamparado en estado de vejez o enfermedad, o simplemente abandonarlo bajo su custodia). Estos actos constituyen contravención o delito penal. En tal caso, el cedente podrá rescindir el contrato y recuperar la mascota sin responsabilidad alguna, enviándola de inmediato a un refugio o a otro hogar aprobado.

- **Ruptura de compromiso:** Si el adoptante decide que no puede continuar con la adopción (p. ej. por dificultades económicas o de salud), deberá notificar al cedente y devolver la mascota. El cedente acepta recibirla de regreso para reubicarla adecuadamente.

- **Responsabilidad civil y penal:** El adoptante asume cualquier responsabilidad legal derivada de sus acciones u omisiones en relación con la mascota. Por ejemplo, acepta que infringir las obligaciones aquí pactadas o las normas legales (como la Ley 84/1989 o el Código Penal modificado) puede implicar sanciones de multa, arresto o inhabilitación.

DISPOSICIONES FINALES

Vigencia: Este contrato entra en vigencia en la fecha de su firma y permanecerá vigente mientras dure la tenencia de la mascota por parte del adoptante.

Jurisdicción: Para efectos legales, las partes fijan como domicilio la ciudad de _____. Cualquier controversia se resolverá ante los jueces civiles de esta jurisdicción, renunciando a otro fuero.

Compromiso: Ambas partes declaran haber leído íntegramente este documento y haber sido informadas de la normativa vigente aplicable (Leyes 84/1989, 1774/2016, 2455/2025, Código Penal, etc.), aceptando su contenido en todas sus partes.

Firmado en _____, el _____.